

1500104-83.2021.8.26.0582

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Ameaça

Magistrado: Matheus Oliveira Nery Borges

Comarca: São Miguel Arcanjo

Foro: Foro de São Miguel Arcanjo

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 13/01/2022

... e transportá-la) configuram os delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, apesar de denunciado somente por este último. 3. Ademais, para se concluir que a conduta do paciente configura apenas associação para o tráfico é imprescindível a realização de um aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra viável na via ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Miguel Arcanjo

Foro de São Miguel Arcanjo

Vara Única

Rua Bento França, 332, São Miguel Arcanjo-SP - cep 18230-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500104-83.2021.8.26.0582

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Ameaça

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2121781/2020 -

DEL.POL.SÃO MIGUEL ARCANJO, 11459300 - DEL.POL.SÃO MIGUEL ARCANJO, 321/20/510

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RHAFFAEL LEANDRO NAKAYAMA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Matheus Oliveira Nery Borges

Vistos.

RHAFFAEL LEANDRO NAKAYAMA, qualificado nos autos, está sendo processado por incurso no artigo 129, combinado com o art. 61, inciso II, alínea "f", ambos do Código Penal, aplicando-se, ainda, o dispositivo na Lei nº 11.340/06, porque, nas circunstâncias de tempo e espaço descritas na denúncia ofendeu a integridade corporal da vítima, sua ex companheira Gislaine Theodoro Pereira, causando às lesões corporais de natureza leve descritas no laudo de exame de corpo de delito de fls. 22/23.

É da denúncia, que a vítima e o denunciado, viviam em união estável, e na data dos fatos, enquanto Gislaine cozinhava, RHAFFAEL dormia e, ao acordar, passou a ofender a companheira, chamando-a de biscate, lazarenta e vagabunda. Tendo ainda desferido-lhe um tapa nas costas.

Não o suficiente, o denunciado passou a depredar os móveis e eletrodomésticos da residência, sendo estes, fogão, armário, geladeira, mesa e televisão.

Em seguida, passou a desferir socos contra a vítima, que causaram as lesões descritas no laudo de fls. 22/23. Ademais, disse que, caso Gislaine deixasse a

residência, iria atrás dela com uma faca.

Evento este que foi testemunhado pela irmã da vítima da ofendida, Gisele Theodoro Pereira.

Recebida a denúncia (fls. 37/39), o réu foi citado (fls. 67), ofertando resposta à acusação (fls. 82/87). Na sequência, foram inquiridas a vítima, a testemunha e decretada a revelia do réu, tudo por meio da ferramenta Teams.

Em alegações finais o Ministério Público requereu a procedência da ação, por entender provados os fatos articulados na denúncia em relação ao delito de lesão corporal; enquanto que a Defesa requereu a absolvição nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação é procedente.

Assim o caso verte uma situação de emendatio libelli, consoante tipificação atribuída não correspondente aos fatos narrados, sendo dever do magistrado, de ofício, apontar sua correta definição jurídica, conforme dispõe o artigo 383 do Código de Processo Penal, o qual reproduzo abaixo:

Art. 383 – O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.

O magistrado não está vinculado à qualificação jurídica atribuída pela acusação, podendo atribuir definição jurídica diversa.

Convém salientar que a alteração no tipo penal não gera nenhuma surpresa as partes, considerando que a tese defensiva se baseou nos fatos narrados na denúncia, sendo que estes não estão sendo alterados, mas sim apenas a capitulação do delito.

Necessário atentar-se, ainda, que é ônus da defesa operar com todas as possibilidades de definição jurídica dos fatos narrados, independentemente da tipificação atribuída.

Assim tem se posicionado a jurisprudência dominante:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO ART. 384 DO CPP . INEXISTÊNCIA. ADITAMENTO DA ACUSAÇÃO. ALTERAÇÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA. DESCRIÇÃO FÁTICA DA DENÚNCIA MANTIDA. HIPÓTESE DE EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. ART. 383 DO CPP . NOVA OITIVA DA DEFESA. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Os agravantes não apresentaram argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental. 2. O magistrado não está vinculado à qualificação jurídica atribuída pela acusação, podendo, inclusive, atribuir definição jurídica diversa da empreendida pelo Ministério Público, ainda que tenha de aplicar pena mais grave, conforme preceitua o art. 383 do Código de Processo Penal . 3. No caso, apesar das diversas tipificações sugeridas pelo órgão de acusação, a descrição fática da denúncia foi integralmente preservada na sentença condenatória, sendo, portanto, improcedentes as alegações de violação ao princípio da correlação e da ampla defesa. 4. É ônus da defesa operar com todas as possibilidades de definição jurídica dos fatos narrados na denúncia, independentemente da tipificação atribuída pelo órgão de acusação. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

STJ – AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL – AgRg no REsp 1216800 PR 2010/0196081-0 (STJ) – Publicado em 10/02/2014

Ementa: HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343 /06, APESAR DE DENUNCIADO SOMENTE POR ESTE ÚLTIMO. EMENDATIO LIBELLI. ART. 383 DO CPP . FATO DEVIDAMENTE DESCRITO NA DENÚNCIA. NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER DO MPF PELA DENEGAÇÃO DO WRIT. ORDEM DENEGADA. 1. Dispõe o art. 383 do CPP que o Juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave. 2. No caso, a sentença de primeiro grau entendeu que as condutas do paciente descritas na peça acusatória (agir no sentido de receber a droga e transportá-la) configuram os delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, apesar de denunciado somente por este último. 3. Ademais, para se concluir que a conduta do

paciente configura apenas associação para o tráfico é imprescindível a realização de um aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra viável na via estreita do Habeas Corpus. 4. Ordem denegada, em conformidade com o parecer ministerial.

STJ - HABEAS CORPUS HC 182342 SP 2010/0150519-0 STJ - PUBLICADO EM 13/12/2010. Assim sendo, o réu passa a ser incurso com base no artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal, com as disposições da Lei nº 11.340/6.

A materialidade delitiva em relação a lesão está comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito (fls. 22/23), que comprovou que a lesão é de natureza leve, bem como pela prova oral coligida. A autoria é certa, conforme depoimento da vítima e testemunha.

A vítima Gislaïne Theodoro Pereira, disse em seu depoimento que se recorda do ocorrido, que estava cozinhando e conversando com sua irmã na cozinha, quando ele acordou ficou irritado e começou a discutir com sua irmã, quando esta saiu, Rhaffael começou a discutir com a sua pessoa, chegando a dar um tapa em suas costas e começou a chorar; No instante que sua irmã retornou a casa para retirar sua filha, Rhaffael lhe deu outro tapa nas costas e chute. E quando sua mãe chegou acabou brigando também com o acusado e chamou os policiais; que quando chegaram no local, o réu xingou-os e saiu correndo.

A testemunha Gisele Theodoro Pereira, disse que presenciou o ocorrido, que quando chegou na casa para conversar com a irmã, ele estava dormindo, mas que quando acordou já estava revoltado e agressivo, chegando a dar um tapa nas costas de Gislaïne, que discutiu também com sua mãe, e a ameaçou com uma faca.

O réu RHAFFAEL LEANDRO NAKAYAMA, mesmo intimado deixou de comparecer em audiência, tendo sua revelia decretada, momento em que poderia apresentar sua versão sobre os fatos. Ouvido em sede policial, narrou: que vive em união estável com GISLAÏNE há seis anos, possuindo uma filha de 04 anos de idade; que, sobre os fatos, esclarece que no dia do ocorreu uma discussão entre o declarante e GISLAÏNE e em certo momento GISLAÏNE partiu para cima do declarante, tentando das uns tapas; que, o declarante então só se defendeu dos tapas que ela desferiu contra seu corpo; que, o declarante não a agrediu, apenas se defendeu da agressão por parte dela; que, ela saiu da casa e foi para a casa da mãe dela, então o declarante estava nervoso e derrubou no chão o fogão, armário e televisão; que, logo depois a Polícia Militar chegou no local, então saiu correndo, mas não chegou a xingar os policiais, apenas disse que se batesse em si com farda era errado; que, o declarante foi para a casa de sua mãe, enquanto os policiais levaram GISLAÏNE até a delegacia; que, depois de dois dias, GISLAÏNE voltou para casa e se acertaram; que, atualmente estão vivendo em harmonia, tanto que ela quer retirar a queixa contra o declarante. (fls. 28).

A vítima e a testemunha presencial corroboraram os fatos, na qual Rhaffael agrediu sua companheira e há ainda o laudo pericial de fl. 22/23 que confirma as lesões. Portanto, nenhuma dúvida resta acerca da autoria e materialidade dos fatos, impondo-se a condenação do acusado.

Em relação à credibilidade da palavra da vítima, transcrevo um julgado a este respeito:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. AMEAÇA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA NA VIA ELEITA. DEPOIMENTOS UNÍSSONOS DAS VÍTIMAS NO SENTIDO DE QUE O RECORRENTE E O CORRÉU AFIRMARAM QUE AS "ANIQUILARIAM". INDICAÇÃO DE GESTOS NO SENTIDO DE QUE AS OFENDIDAS SERIAM "DEGOLADAS". ELEMENTOS QUE SERÃO MELHOR ANALISADOS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRETENSÃO QUE DEMANDA EXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PALAVRAS DAS VÍTIMAS QUE POSSUEM ESPECIAL RELEVÂNCIA. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PARA PROCESSAR E JULGAR O RECORRENTE. CONTINÊNCIA POR CUMULAÇÃO SUBJETIVA VERIFICADA. PRETENSÃO QUE DEMANDA O RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR DO CORRÉU COM AS VÍTIMAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. 5. Este Superior Tribunal possui entendimento de que, nos crimes de ameaça, especialmente praticados no âmbito doméstico ou familiar, a palavra da vítima possui fundamental relevância. 8. Recurso em habeas corpus impróprio. (RHC 51.145/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 01/12/2014)

A palavra da vítima e sua relevância para a condenação são sempre questões de reiteradas jurisprudências, e ela avulta em importância, em crime acobertado pela clandestinidade como é o caso da violência doméstica. Dessa forma, a palavra da testemunha, que presenciou os fatos, corrobora a versão da vítima, visto que a prática do delito se deu dentro de sua residência.

De todo exposto, a condenação é medida de rigor.

Passo à dosagem da pena.

Na primeira fase, verifico que acusado possui maus antecedentes (fls. 51/59) Assim fixo a pena base acima do seu mínimo legal, em 4 (quatro) meses de detenção.

Na segunda fase, verifico a agravante da reincidência, conforme processo nº 3000290-13.8.26.0582 (fls. 62). Agravando a pena em 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de penas aplicadas à espécie. Defino a pena em 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Nos termos do art. 33, §2º, "b", e §3º, do CP, fixo o regime inicial de cumprimento de pena como sendo o semiaberto, pois segundo sua folha de antecedentes, na qual consta a reincidência, regime mais brando não surtirá os efeitos para fins de punição e ressocialização.

Não há conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito, por se tratar de delito cometido violência (art. 44, inc. I, do Código Penal), ou mesmo a conversão da pena em cesta básica ou outra forma de prestação pecuniária (artigo 17, da Lei Maria da Penha). No mesmo sentido é inviável o sursis em razão do acusado não preencher seus requisitos objetivos do art. 77, I, II e III.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO RHAFFAEL LEANDRO NAKAYAMA, qualificado nos autos, à pena de 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, por incurso no artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal, com as disposições da Lei nº 11.340/6.

Poderá recorrer em liberdade, caso não esteja preso por outro feito.

Defiro a justiça gratuita, nos termos da Lei Estadual 11.806/03.

Transitada em julgado, comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal).

Fixo os honorários advocatícios no correspondente máximo do item respectivo da tabela do convênio OAB Defensoria ao procurador nomeado (fl. 74).

Expeça-se guia de execução oportunamente.

P.I.C.

Sao Miguel Arcanjo, 13 de janeiro de 2021.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA